

yanti
23

FARAH HANA BINTI MOHD YUSOF
lwn
AHMAD MUKHIZAM BIN MARDZI

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mukhyuddin bin Haji Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), YA Dato' Dr. Haji Na'im bin Haji Mokhtar (Panel)]

Pada : 10hb Ogos 2018

Kes Rayuan No. 10000-017-0001-2017

Peguam Pemohon:

Dato' Mohd Zaidi bin Haji Mohd Zain dari Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Responden: Puan Nursahila binti Ayub dari Tetuan Azaine & Fakhrul

ALASAN PENGHAKIMAN

PERMOHONAN

- [1] Perayu telah membuat rayuan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor terhadap keseluruhan keputusan Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes

Mal Saman No: 10300-017-0332-2010 yang bertarikh 27hb Disember 2016 seperti berikut;

- a. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;
- b. Mahkamah mengishtiharkan bahawa harta atau aset di bawah ini adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan iaitu;
 - i. Rumah teres dua setengah (2 ½) tingkat No. 11 S(D): 59852 No. PT 2408, Bandar Ulu Kelang, Daerah Gombak, Negeri Selangor, seluas 153 meter persegi yang beralamat di No. 11A, Jalan SU1A Ukay, 68000, Ampang, Selangor Darul Ehsan.
- c. Mahkamah memerintahkan bahawa Plaintiff berhak terhadap sebuah Rumah teres dua setengah (2 ½) tingkat No. 11 S(D): 59852 No. PT 2408, Bandar Ulu Kelang, Daerah Gombak, Negeri Selangor, seluas 153 meter persegi yang beralamat di No. 11A, Jalan SU1A Ukay, 68000, Ampang, Selangor Darul Ehsan dengan kadar sebanyak 20% dan 80% pada defendan setelah ditolak segala hutang yang masih ada ketika itu berdasarkan penilaian semasa ketika pihak bercerai pada 3hb April 2008;

[2] Alasan-alasan Rayuan Perayu adalah sepertimana yang dinyatakan oleh Perayu pada muka surat 532 – 533 Rekod Rayuan.

FAKTA KES DAN PROSIDING DI MAHKAMAH TINGGI

- [3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 17hb Jun 2005 dan pada 29hb September 2010 Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam telah mengesahkan pihak-pihak telahpun bercerai sejak 3hb April 2008.
- [4] Pada 22hb Oktober 2010 Perayu telah memfailkan tuntutan harta sepencarian sebuah rumah teres dua setengah (2 ½) tingkat No. 11 S(D): 59852 No. PT 2408, Bandar Ulu Kelang, Daerah Gombak, Negeri Selangor, seluas 153 meter persegi yang beralamat di No. 11A, Jalan SU1A Ukay, 68000, Ampang, Selangor Darul Ehsan. Pembelian hartanah tersebut telah dibuat pada penghujung tahun 2005 yang didaftarkan atas nama Perayu dan Responden.
- [5] Perayu yang ketika itu adalah Plaintiff bagi kes, telah menuntut di dalam Penyata Tuntutannya, hartanah tersebut di isytiharkan sebagai harta sepencarian dan telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor agar membuat pembahagian secara sama rata di antara Plaintiff dan Defendan.
- [6] Ketika prosiding perbicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, kedua-dua pihak telah memberikan keterangan dan bersetuju bahawa;

- a) Harga pembelian hartanah tersebut adalah RM 443,506.00 dan pihak-pihak bersetuju bahawa hartanah tersebut adalah harta sepencarian;
- b) Pembayaran deposit berjumlah sebanyak RM 200,000.00 dan kos guaman bagi tujuan pembelian tanah tersebut telah dibayar sepenuhnya oleh Responden;
- c) Perayu telah memberikan kepada Responden sebanyak RM 40,000.00 sebagai penggantian pembayaran deposit rumah dan wang tersebut telah digunakan untuk membeli peralatan rumah;
- d) Jumlah pinjaman bank untuk pembiayaan baki harga rumah tersebut adalah sebanyak RM 255,616.00 (termasuk insuran);
- e) Ansuran bulanan pinjaman telah dibuat melalui potongan gaji Responden mulai April 2008 sebanyak RM 1,096.55 dan kemudiannya telah meningkat kepada RM 2,414.00 sebulan;
- f) Pihak-pihak bercerai diluar mahkamah pada 3hb April 2008 dan telah disahkan perceraian oleh Mahkamah pada 29hb September 2010;

[7] Perayu mendakwa bahawa wang deposit sebanyak RM 200,000.00 yang dibayar oleh Responden adalah wang hasil keuntungan dari perdagangan saham Hang Seng pihak-pihak namun Responden telah menafikannya dan menyatakan bahawa tiada keuntungan diperolehi dari pelaburan tersebut kerana ianya adalah pelaburan haram (Skim Ponzi). Responden menyatakan

bahawa wang deposit tersebut dibayar olehnya dengan menggunakan wang dari modal perdagangan saham Hang Seng sebanyak RM 100,000.00 yang dikembalikan kepadanya dan baki RM 100,000.00 lagi adalah dari wang simpanan ASB.

[8] Pada 27hb Disember 2016 Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor telah mengisytiharkan hartatanah tersebut sebagai harta sepencarian dan memutuskan bahawa Perayu berhak terhadap hartanah tersebut sebanyak 20 peratus. Alasan-alasan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam memutuskan sedemikian antaranya adalah;

- a) Responden telah membayar Deposit pembelian hartanah tersebut sebanyak RM 200,000.00 dan Perayu/Plaintif telah gagal membuktikan bahawa pembayaran RM 200,000.00 yang dilakukan oleh Responden itu adalah dari wang keuntungan bersama pelaburan saham Hang Seng;
- b) Berdasarkan keterangan yang dipersetujui bahawa Perayu/Plaintif ada memberikan kepada Responden sebanyak RM 40,000.00 yang digunakan untuk membeli perabot sebagai gentian kepada pembayaran deposit;
- c) Ansuran bulanan pinjaman baki harga rumah sebanyak RM 1,096.55 sebulan telah dibayar oleh Responden sepenuhnya mulai April 2008 secara potongan gaji dan kemudiannya telah meningkat kepada RM 2,414.00;

- [9] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Selangor tersebut dan pada 4hb Januari 2017 telah memfailkan Notis Rayuan untuk merayu keputusan tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

- [10] Bagi maksud Rayuan ini, kami telah meneliti Penghujahan-penghujahan Bertulis Pihak-pihak berserta Ikatan Otoriti masing-masing yang telah difailkan ke Mahkamah ini.
- [11] Kami mendapati rayuan utama Perayu adalah berkaitan kadar pembahagian harta sepencarian yang diperolehi oleh perayu iaitu sebanyak 20 peratus. Perayu dalam Alasan Rayuan dan hujahan bertulis menyatakan bahawa kadar 20 peratus tersebut adalah tidak munasabah dan terlalu rendah berbanding sumbangan yang telah diberikan oleh perayu yang mana antara alasan perayu adalah;
- a) Kadar 80 peratus yang diberikan kepada Responden adalah disebabkan Yang Arif Hakim Bicara mengambilkira sumbangan Responden setelah berlakunya perceraian;
 - b) Yang Arif Hakim Bicara telah tidak mengambilkira ikrar/pengakuan Responden bahawa “pelaburan Hang Seng adalah pelaburan kami bersama” sebagai bukti bahawa wang deposit sebanyak RM 200,000.00 yang dibayar oleh Responden adalah dari wang bersama.

[12] Perayu juga dalam Alasan Rayuan dan Penghujahannya telah tidak berpuashati dan tidak bersetuju bahawa pembahagian tersebut hendaklah dibahagi berdasarkan nilai ketika pihak-pihak bercerai iaitu pada 3hb April 2008 setelah ditolak hutang yang masih berbaki ketika itu dan bukannya mengikut harga semasa iaitu ketika perintah diberikan atau pun ketika perintah itu dilaksanakan dengan alasan antaranya;

- a) Tempoh perbicaraan yang panjang menyebabkan nilai hartanah tersebut telahpun berubah;
- b) Jika sekiranya hartanah tersebut dijual mengikut harga ketika bercerai, ianya akan mengakibatkan kerugian yang besar kepada kedua-dua pihak kerana kedua-dua pihak telah pun menanggung kos-kos selepas dari tarikh perceraian tersebut bagi mengekalkan hak milik terhadap hartanah tersebut.

[13] Berdasarkan Alasan Penghakiman Hakim Bicara, Rekod Rayuan dan Penghujahan pihak-pihak, kami bersetuju bahawa wujudnya sumbangan pihak-pihak dalam memperolehi hartanah tersebut. Seksyen 122(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen 2 Tahun 2003] menyatakan;

"... apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu."

[14] Namun demikian pembahagian harta sepencarian atas usaha bersama hendaklah dibahagi mengikut kadar atau takat sumbangan masing-masing. Dalam kes ini, Kami mengesahkan dapatan Hakim Bicara yang menyatakan bahawa Responden telah memberikan sumbangan langsung lebih banyak daripada Perayu berdasarkan fakta-fakta yang telah kami nyatakan pada perenggan [6] hingga [8].

[15] Kami berpendapat kadar pembahagian yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara iaitu pada kadar 20% kepada Perayu dan 80% kepada defendan setelah ditolak segala hutang yang masih ada adalah satu pembahagian yang wajar dan munasabah. Ini kerana, jika sekiranya dikira berdasarkan sumbangan wang deposit yang telah di akui oleh pihak-pihak adalah seperti berikut;

- a) Responden telah membayar Deposit pembelian hartanah tersebut sebanyak RM 200,000.00;
- b) Perayu telah memberikan RM 40,000.00 kepada Responden sebagai wang gantian deposit yang telah dibayar dahulu oleh Responden;
- c) Oleh yang demikian, kadar sumbangan pihak-pihak untuk bayaran deposit adalah pada kadar 40,000: 160,000 bersamaan 20:80. Itu adalah kadar maksimum berdasarkan pengiraan takat sumbangan masing-masing;
- d) Namun, jika sekiranya wang Perayu sebanyak RM 40,000.00 itu dikira sebagai sebahagian pemerolehan rumah tersebut atas

kapasiti bagi melengkapkan rumah tersebut seperti memasang pagar, grill dan sebagainya bagi melengkapkan rumah tersebut, maka pembahagiannya adalah pada kadar 40,000:200,000 yang bersamaan dengan 16.67:83.33;

[16] Oleh yang demikian, kami berpendapat pembahagian kadar yang telah diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara secara prinsipnya adalah betul dan ianya adalah satu kadar yang munasabah berdasarkan takat sumbangan yang telah dibuat oleh pihak-pihak bagi memperolehi hartanah tersebut.

[17] Alasan Rayuan Perayu yang menyatakan bahawa kadar 80 peratus yang diberikan kepada Responden adalah disebabkan Yang Arif Hakim Bicara mengambilkira sumbangan Responden setelah berlakunya perceraian tiada asasnya kerana jika diambil dikira pembayaran ansuran bulanan selama 8 tahun setelah pihak-pihak bercerai maka takat sumbangan pihak-pihak adalah seperti berikut;

- a) Sumbangan Perayu iaitu, bayaran Deposit oleh Perayu sebanyak RM 40,000.00;
- b) Sumbangan Responden iaitu, Bayaran Deposit oleh Responden sebanyak RM 200,000 dan Ansuran bulanan dari April 2008 hingga 27hb Disember 2016 (kes diputuskan) sebanyak RM 1,096.55 sebulan yang telah dibayar secara potongan gaji yang kemudiannya telah meningkat kepada RM 2,414.00 berjumlah keseluruhan sebanyak RM

100,000.00. Oleh itu sumbangan Responden adalah sebanyak RM 300,000.00;

- c) Dengan itu, kadar sumbangan pihak-pihak jika diambilkira sumbangan selepas perceraian terhadap pemerolehan hartanah tersebut adalah 40,000:300,000 yang bersamaan dengan 11.76:88.24.

[18] Alasan Perayu dan hujahannya yang menyatakan bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah tidak mengambilkira ikrar/pengakuan Responden bahawa “pelaburan Hang Seng adalah pelaburan kami bersama” sebagai bukti bahawa wang deposit sebanyak RM 200,000.00 yang dibayar oleh Responden adalah dari wang bersama adalah tidak benar. Kami telah meneliti Alasan Penghakiman Hakim Bicara dan kami mendapati bahawa Yang Arif Hakim telah meneliti dakwaan Perayu dan pengakuan Responden terhadap isu pelaburan di Hang Seng.

[19] Berdasarkan Rekod Rayuan, kami mendapati berkaitan isu ini bahawa Responden hanya setakat mengakui terhadap perkara berikut;

- a) Jumlah Pelaburan adalah sebanyak RM 300,000.00 oleh Perayu dan RM 100,000.00 oleh Responden;
- b) Pelaburan itu adalah atas nama akaun Perayu dan Responden;

- c) Jika ada keuntungan, akan dibahagi mengikut kadar pelaburan masing-masing dan akan diakaunkan ke akaun bank masing-masing.
- d) Ada menerima RM 100,000.00 tetapi itu adalah wang modal dan bukannya keuntungan dari pelaburan.

[20] Dalam hal ini, Kami berpendapat bahawa seperti berikut;

- a) Pihak-pihak telah mengakui bahawa wang Deposit RM 200,000.00 itu telah dibayar oleh Responden;
- b) Perayu telah gagal membuktikan bahawa wang Deposit sebanyak RM 200,000.00 yang dibayar oleh Responden itu adalah dari wang hasil keuntungan dari pelaburan dalam perdagangan Hang Seng;
- c) Jika sekalipun ianya adalah wang hasil keuntungan dari pelaburan dalam perdagangan Hang Seng, ianya adalah wang keuntungan yang diperolehi oleh Responden atas bahagiannya kerana keuntungan pelaburan dibahagikan dan diakaunkan ke akaun masing-masing berdasarkan modal masing-masing.

[21] Seterusnya, berkaitan isu sumbangan pihak-pihak selepas perceraian tidak boleh diambil kira, kami berpendapat bahawa ianya perlu melihat berdasarkan kes. Jika sekiranya ketika perceraian berlaku, aset tersebut masih lagi mempunyai hutang, dan wujudnya sumbangan pihak-pihak untuk membiayai baki hutang-hutang tersebut, Mahkamah sepatutnya mengambilkira

sumbangan pihak-pihak tersebut. Ini kerana, sumbangan pihak-pihak tersebut adalah bertujuan agar aset tersebut tidak dilelong atau dijual oleh pihak pemberi pinjaman sebelum harta sepencarian itu diputuskan. Jika sekiranya sumbangan yang dibuat oleh pihak-pihak selepas perceraian sehingga kes diputuskan tidak diambil kira, ianya adalah tidak adil kepada pihak yang telahpun memberikan sesuatu sumbangan bagi mengekalkan aset tersebut milik mereka yang kemudiannya dibahagikan hanya mengikut kadar yang telah disumbangkan dalam tempoh perkahwinan sahaja.

[22] Berkaitan isu perintah Yang Arif Hakim Bicara yang memerintahkan bahawa pembahagian tersebut hendaklah dibahagi berdasarkan nilai ketika pihak-pihak bercerai iaitu pada 3hb April 2008 setelah ditolak hutang yang masih berbaki ketika itu dan bukannya mengikut harga semasa iaitu ketika perintah diberikan atau pun ketika perintah itu dilaksanakan, kami berpendapat perintah tersebut dibuat kerana Yang Arif Hakim Bicara tidak mengambilkira sumbangan pihak-pihak selepas perceraian dalam menentukan kadar pembahagian harta sepencarian. Oleh kerana Yang Arif Hakim Bicara tidak mengambil kira sumbangan Responden selepas perceraian, maka kadar tersebut diberikan berdasarkan sumbangan pihak-pihak dalam tempoh perkahwinan sahaja. Oleh yang demikian, Yang arif Hakim juga memutuskan nilai 20% yang akan dibayar oleh



Responden kepada Perayu adalah berdasarkan penilaian hartanah tersebut pada 2008 dan bukan penilaian semasa.

[23] Kami percaya bahawa ketika memerintahkan sedemikian, Yang Arif Hakim Bicara bukanlah memerintahkan hartanah tersebut dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara Perayu dan Responden, tetapi mahkamah telah melihat kecenderungan Responden untuk terus memiliki rumah tersebut dan akan melunaskan baki hutang dari bank.

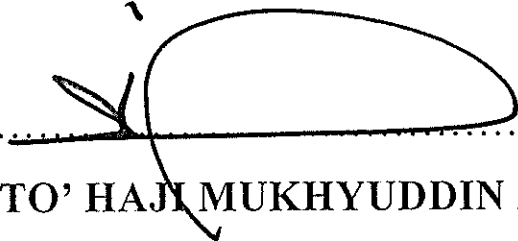
[24] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan kami di atas, kami berpendapat bahawa Yang Arif Hakim Bicara telah tidak tersasar arah ketika memandu dirinya samada dari sudut fakta yang dikemukakan dihadapannya, atau prinsip undang-undang dalam memutuskan pembahagian harta sepencarian tersebut.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Alasan-Alasan Rayuan Perayu, Rekod Rayuan dan Hujah Bertulis Pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

- i] Rayuan Perayu di TOLAK;
- ii] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor kes Mal Saman No: 10300-017-0332-2010 yang bertarikh 27hb Disember 2016 dikekalkan.
- iii] Perayu diperintahkan membayar kos Rayuan ini yang akan ditaksirkan dihadapan Pendaftar.

Di baca dan ditandatangani oleh:-



.....

1. **YAA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. **YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

.....
3. **Y.A DATO' DR. HAJINA'IM BIN HAJI MOKHTAR**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :.....10/8/2018.....

